DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müracaat şekli
MADDE 15 – (1) Müracaatta istenen belgelerle birlikte;
a) Çevre koruma birlikleri, mahalli idare birlikleri ile köylere hizmet götürme birlikleri ve kooperatifler, yönetim kurulu kararını,
b) Köy muhtarlıkları, kaymakam veya vali tarafından onaylanmış köy ihtiyar heyeti kararını,
c) Özel hukuk tüzel kişileri ise vekaleten müracaatlarda vekaletname, temsilen müracaatlarda yetki belgesini ve faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belgeyi ve sicil tasdiknamesini,
ç) Gerçek kişiler ise vekâleten müracaatlarda vekâletname ve sicil tasdiknamesini,
izin taleplerine eklerler.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bağlı oldukları bakanlıklarının veya genel müdürlüklerinin resmi yazısı ile müracaat eder veya yetki devri kapsamında taşra birimlerinin müracaatı sağlanır.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 16 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bünyelerinde görevli orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere, talep alanlarının koordinat özet çizelgeli harita üzerinde gösterilmesi, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı uygulama projesi, uygun ölçekli vaziyet ve yerleşim planı, saha analiz raporu ve ağaç röleve planı ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır.

(2) Uygulama projesi, saha analiz raporu, ağaç röleve planı, vaziyet planı ile koordinat özet çizelgeleri heyet tarafından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır.

(3) Fizibilite raporu, keşif özetleri ve keşif özetlerinin vaziyet planlarına uygunluğu kontrol edilerek bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.

(4) Bedelsiz izinlerde metraj ve keşif özeti istenmez.

(5) Taahhüt senetlerinin her sayfası noter tarafından onaylanır. Ancak; Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden alınacak taahhüt senedinin her sayfası kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.

Ön izin ve ön izin süre uzatımı

MADDE 17 – (1) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izinlerinde 2 ay, uygun görülen diğer taleplere 24 aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde, ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izinlerinde 1 ay, diğer izinlerde 12 ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam eder.

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge müdürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmiş sayılır.

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüşmemiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması halinde ön izin iptal edilir.

Kesin izin ve süre uzatımı

MADDE 18 – (1) Kesin izin süresi yirmi dokuz yılı geçemez.

(2) Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi alınır. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde bedellerin yatırılmaması, teminatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, bildirime gerek kalmaksızın izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(3) Devam eden yıl bedellerinin son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesi halinde kesin izin iptal edilir. Ancak 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi verilmesi kaydıyla bir yıl daha ek süre verilebilir.

(4) İzin başlangıç tarihi, izin olurunda ayrıca izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir.

(5) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma yapılır.

(6) Saha tesliminden itibaren iki yıl içinde izin sahasında faaliyete başlanmaması veya vazgeçilmesi, uygulama esnasında, onaylı uygulama projesinde/fizibilite raporunda belirtilen teknik esaslara uyulmadığının tespiti halinde alan izinleri ve uygulama projesi iptal edilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(7) Taahhüt senedinin verilmesini müteakip, alan üzerinde çıkarılması gereken münferit ağaç ve ağaççıklar orman idaresi tarafından çıkarıldıktan sonra uygulama projesi ve ağaç röleve planına uygun olarak saha teslimi yapılır.

(8) Saha teslimi yapılmadan, projelendirme çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

(9) İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine aykırı davranılması halinde kesin izin iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir.

(10) İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır.

(11) İzinlerin uzatılması halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller alınmaz.

İzin devri

MADDE 19 – (1) Ön izin devredilemez.

(2) Kesin iznin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlükçe devir işlemine izin verilebilir. Ancak odun dışı ürün işleme tesisleri, orman bitkisi fidanlığı ile mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinleri gayesiyle verilen izinler işletmeye alındıktan 2 yıl sonra devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan uygulama projesi, yetiştirme belgesi ve benzeri belgelerinin de devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

(3) İzinlerin devir edilmesi halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller alınmaz.

(4) Bedelsiz verilen izinler devredilemez.

Mülkiyet uyuşmazlığı

MADDE 20 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde hükmün kesinleşmesine kadar izin verilmez. Kesin izin verildikten sonra dava konusu olan izin alanının yargılama sonucunda orman sınırları dışında kaldığının tespit edilmesi durumunda verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Herhangi bir sebeple izni iptal edilen ancak üzerinde tesis bulunmayan sahalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir. Üzerinde tesis bulunanlar ise eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer, sabit kıymetlere alınarak orman idaresince değerlendirilir. Orman idaresinin teslim almak istemediği tesisler ise izin sahibince yerinden kaldırılarak orman sınırları dışına çıkartılır.

İzne konu tesislerin kiraya verilmesi

MADDE 22 – (1) İzinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde heyetçe konu incelenir. Uygun görülenlere Genel Müdürlükçe izin verilir. Genel Müdürlükçe izin verilmesi halinde, izin sahibi;

a) Kiracı ile arasındaki sözleşmenin noter onaylı bir suretini,

b) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, kira sözleşmesinde belirtilen tarihten itibaren kira bedelinin yüzde ellisinin en geç bir ay içinde olmak üzere her yıl Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılacağına, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde en geç bir ay içinde orman idaresine bildirileceğine, aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali yükümlülüklerden sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu hususları içeren ek taahhüt senedini,

orman idaresine verir.

(2) Kira bedelinin aylık ödenmesi halinde aylık kira bedeli on iki ile çarpılır bulunan bedelin yüzde ellisi kira sözleşmesinde belirtilen ilk kira ödeme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenir.

(3) Aksi halde verilen kiralama izni resen iptal edilir.

İzin süresi sona eren tesislerin kiraya verilmesi

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük sabit kıymetlerine alınmak suretiyle tasarrufuna geçen her türlü bina ve tesisler Genel Müdürlük ihtiyaçları için kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir.

İzin sahalarının kontrolü, sorumluluk ve ilave tesis yapılması

MADDE 24 – (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir.

(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinler bölge müdürlüğünce ayrıca incelemeye tabi tutulabilir.

(3) İzin sahaları koruma ekiplerince ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik olarak kontrol edilir.

(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine aittir.

(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması ve bedellerin ödenmesi mecburidir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

(8) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, odun dışı ürün işleme tesisi ve orman bitkisi fidanlığı izin sahibi her yıl Ekim ayında faaliyet yaptığı alandaki çalışma alanlarının altyapı ve diğer tesislerin durumunu, izin sınırları dahilinde ve uygulama projesine/fizibilite raporuna uygun çalışılıp çalışılmadığını ve cari yıl bedellerin kontrolünü içerir teknik raporunu bünyesinde çalıştırdığı sorumlu meslek mensubu ile imzalayarak veya danışmanlık hizmeti satın aldığı ormancılık bürosuna hazırlatarak bölge müdürlüğüne verir.

(9) Orman bitkisi fidanlığı kuruluşu, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğine göre kayıt sertifikası almak, meslek mensubu çalıştırmak veya danışmanlık hizmet alımı yapmak ve diğer koşulları sağlamakla yükümlüdür.

(10) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, odun dışı ürün işleme tesisi ve orman bitkisi fidanlığı izinlerinin kontrol ve denetimine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir.

Aynı alana isabet eden izinler

MADDE 25 – (1) Talep sahasının bir bölümünün veya tamamının 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesine göre verilen bir başka izin alanına isabet etmesi halinde daha önce verilen izin sahibinin muvafakati aranır, muvafakat verilmemesi halinde idarece resen izin verilebilir. Talep sahibince mevcut izinle ilgili gerekli tedbirler alınarak çalışılır. Talep sahibinden her türlü zarar ziyandan sorumlu olacağına dair ek taahhüt senedi alınır.

(2) İzin alanlarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesinin diğer hükümlerine göre izne konu edilebilir. Verilen izin alanına isabet eden kısım için orman idaresi tarafından hesaplanan bütün giderler, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesine göre yeni izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, izin sahibine defaten ödenir.

Mevcut izinlerin devamı

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde; bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun taahhüt senedi alınır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Ek-1

İzin Türü	Katsayısı
Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, orman bitkisi fidanlığı ve karasal alandaki balıkçılık tesisleri için zorunlu alt yapı tesisleri.	0,1
Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanı.	0,05
Orman bitkisi fidanlıkları alanı.	0,06
Odun kömürü ocağı.	0,5
Balık üretimi için karada yapılması mecburi tesisler.	0,25
Yeraltında depolama alanı.	1
Odun dışı ürün işleme tesisleri.	0,5
Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği tesisleri.	0,5
Orman bitkisi fidanlıkları tesisleri.	0,5

Ek-2

Orman Amenajman Planlarına Göre Orman Durumu	Ekolojik Denge Katsayısı
Bozuk orman alanları	0,5
Mak rumuzlu alanlar	1,0
%11-40 kapalı ormanlar	1,3
%41-70 kapalı ormanlar	1,7
%71 ve üstü kapalı ormanlar ve ağaçlandırma sahaları	2,0

Ek-3

İl Adı	Katsayısı
İstanbul	3,5
İzmir, Kocaeli	3,0
Antalya, Çanakkale, Muğla, Sakarya, Yalova	2,0
Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bolu, Düzce, Karabük, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Samsun	1,5
Bilecik, Burdur, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kayseri, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Ordu, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak	1,0
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat	0,5